



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^A

IL GIUDICE, Dott. Umberto Buonassisi, quale giudice del lavoro, all'udienza del 18.11.2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 20097 R.G 2021 e vertente

TRA

Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma, Via Monti di Creta n.53, presso lo studio dell'Avv. Maria Assunta Bilotta, che la rappresenta e difende per procura in atti (parte ricorrente).

E

CP_1 elettivamente domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini per procura in atti (resistente).

FATTO E DIRITTO

Con ricorso iscritto il 22.7.2021 *Parte_1* ha convenuto in giudizio l'*CP_1* chiedendo al giudice del lavoro di Roma di accertare che era in possesso del requisito

sanitario di cui all'art 1 della legge della legge 18/80 sin dalla domanda amministrativa del 25.7.2020, ovvero con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia.

L'CP_1 si è costituito chiedendo di dichiarare improponibile/inammissibile e comunque di respingere il ricorso, con vittoria di spese, competenze ed onorari.

E' stata disposta ed espletata ctu medico-legale.

Infine la causa all'odierna udienza è stata decisa.

Risulta dagli atti che parte ricorrente ha proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. e che il consulente tecnico nominato dal giudice, con la sua perizia depositata il 20.7.2021, ha ritenuto insussistente il requisito sanitario di cui all'art.1 della legge 18/80.

La ricorrente ha però proposto opposizione deducendo l'erroneità della stessa consulenza in quanto sarebbe in possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'indennità di accompagnamento sin dalla domanda amministrativa.

Il presente ricorso è stato proposto tempestivamente ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c.

In effetti l'artt. 445 bis c.p.c. prevede espressamente (commi 4 e 6): *"Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio..... Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico*

dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione".La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile".

Nel caso di specie, nonostante la contestazione sollevata dall'CP_1 dalla documentazione in atti risulta sia la dichiarazione di dissenso nel termine fissato dal 4° comma, sia il rispetto del successivo termine perentorio di 30 giorni di cui al 6° comma, decorrente appunto dalla formulazione della dichiarazione di dissenso.

E' vero poi che il 6° dell'art. 445 bis c.p.c. comma richiede anche la "specificazione" dei motivi della contestazione a pena di inammissibilità.

La parte ricorrente ha specificato tali ragioni.

Ciò premesso, il dott. Per_1 nominato da questo giudice, ha accertato, con adeguata ed esauriente motivazione, priva di vizi logici, che la parte ricorrente si trova nelle condizioni dall'art. 1 della legge 18/80, ma solo, in ragione di un aggravamento del quadro patologico rispetto a quanto accertato dal precedente ctu, a far tempo dal 1.1.2022.

Le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse infatti si presentano complete precise e persuasive, oltre che non infirmate da fondate contestazioni.

Dovendosi ricordare, in ogni caso, che il giudice del merito non è nemmeno tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano realmente specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (così, tra le più recenti, Cass. n. 22713 del 6.11.2015).

Alla luce delle esposte considerazioni e di quanto risulta dall'elaborato peritale il ricorso merita in questi limiti accoglimento con la decorrenza specificata dal perito.

Non è invece possibile in questa sede condannare l'CP_1 al pagamento della prestazione, stante il noto orientamento della Suprema Corte sulla questione.

Come si è visto, il requisito sanitario della indennità di accompagnamento è stato riconosciuto a partire dal gennaio 2022, e cioè da un momento successivo al deposito della precedente perizia, quindi del tutto corretta ed esente da vizi, ed oltretutto largamente successivo alla domanda amministrativa del 25.7.2020.

Si intende dire che il Pt_1 ha proposto una opposizione fondata su un presupposto (l'erroneità del giudizio del primo consulente) che in realtà era insussistente.

Ciò consiglia di compensare integralmente le spese processuali (comprehensive di quelle dell'accertamento tecnico preventivo) tra le parti come da dispositivo dell'intero procedimento (Cass. n. 16821/2005; Cass. n. 17938/2014 e altre conformi).

.

Le spese di ctu devono essere invece poste integralmente poste a carico dell' CP_1

P.Q.M.

dichiara che la parte ricorrente si trova nelle condizioni di cui all'art.1 della legge 18/80 dal 1.1.2022;

compensa integralmente le spese processuali tra le parti;

pone a carico dell' CP_1 le spese di ctu, liquidate con separato decreto.

Roma lì 18.11.2022

Il Giudice

Umberto Buonassisi